

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 291

El día viernes 31 de marzo 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausente con aviso.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Ausente, concejal en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Ausente, concejal representante en la Unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Germán Angaramo y Graciela Merlo

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 290.
- Problemática del lago San Roque y su cuenca.
- Concertación Grupo Fonte, posición de las Instituciones.
- Ordenanza de concertación. Posición de las Instituciones (ratifican o rectifican lo enviado el año pasado)
- Propuesta de establecer FOT por zonas.
- Expediente: solicita expropiación D M Santa Cruz, loteo calle Marconi.

Se encuentra ausente con aviso el presidente Ing. Gustavo García Setti, por lo tanto preside la reunión la Lic. Laura Colladon, vicepresidente.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Eduardo Vega expresa su malestar por la ausencia del Colegio de Arquitectos, dado que ellos exigieron celeridad en el tratamiento de los temas y que se presenten las posiciones por escrito para ser más expeditivos, pero luego no cumplen con el compromiso, no mandan su postura y faltan a la reunión.

Laura Colladon manifiesta que desde ADARSA tienen la misma sensación, pero creen que sería mejor plantearlo personalmente cuando los arquitectos estén presentes.

Liliana Bina responde que si debían cerrar hoy el tema de la concertación de Grupo Fonte, quien no se haya expresado hasta ahora, no tendrá su posición reflejada en el dictamen. Si habían acordado cerrarlo para enviar en esta reunión, se resuelve hoy, de lo contrario siempre estarían esperando opiniones indefinidamente.

Los presentes debaten sobre el funcionamiento del CPUA y la metodología de trabajo. Bina solicita que cuando un tema se cierra en la Comisión y todos acuerdan o votan, se envíe, sin dar tantas vueltas ni esperar otras opiniones. Porque ya se escucharon todas las voces en la mesa, si no, se produce desgaste y desconfianza. Se refieren especialmente al dictamen de Concertación que aún no fue enviado al Concejo de Representantes.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, la problemática del lago San Roque y su cuenca. Laura Colladón comenta que solicitó desde ADARSA que se agregue este tema como prioritario en el orden del día.

En primer lugar, la Directora de Planeamiento comenta acerca de las últimas gestiones realizadas, por el Municipio en la Provincia. El Secretario de Desarrollo

Urbano consiguió un crédito del ENOHSA por 182 millones de pesos para terminar el segundo anillo de la zona servida de cloacas, que es lo que la gente ya pagó. Para completar las redes en toda la ciudad se necesitan 600 millones. El municipio venía invirtiendo 15 millones anuales, pero es muy poco para llegar a completar la zona prioritaria. La Nación se comprometió a hacer ese aporte y el municipio debe presentar el proyecto completo, por lo que se encuentran elaborándolo.

Bina comenta que el abogado Carlos Nayi realizó una denuncia penal en contra del municipio y el gobierno de la Provincia. Objeta que Villa Carlos Paz está avanzando en la construcción de cloacas. Está por construir un Centro Ambiental para los residuos sólidos, y obviamente hay distintos niveles de responsabilidad.

Laura Colladon comenta que ADARSA hizo una presentación ante la Justicia, para sumarse como “parte interesada” al amparo realizado en 2013 por la ONG Desarrollo y Transparencia por la contaminación del lago San Roque, pero la misma fue rechazada por el Juez Strasorier, diciendo que no era de su competencia administrativa.

Ante estos hechos, Colladon considera que se necesitan fueros especializados en ambiente para este tipo de casos. Desde ADARSA decidieron no apelar en la justicia, para no desgastarse, porque la intención de la ONG es que se conforme y funcione adecuadamente el Comité de Cuenca. Y agrega que las cloacas deben hacerlas en un cien por ciento, pero no es todo ni lo único, el problema es más complejo. No pasa solo por el mal olor y el impacto al turismo. Las responsabilidades son de los distintos estamentos de gobierno y de los mismos vecinos y comerciantes, que no hacen lo que deben.

La representante de ADARSA solicita que el CPUA se expida sobre el tema del lago, que se solicite que se reúna y ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca, donde participen todos los actores para que sea representativo, que tenga un seguimiento y control. Que se controlen las conexiones a cloacas y se amplíe la red. Cree que este tema va de la mano de la Ley de Bosques, porque es necesario que dejen de deforestar y que se remedie toda la cuenca. Es un largo camino, concluyó.

Liliana Bina responde que no todos los gobiernos son lo mismo, este gobierno municipal profundizó el AP1 y la declaró intangible, y poco a poco está expropiando las laderas -se creó un fondo para ello-, porque el objetivo es preservar. Por otro lado, se tuvo una postura más conservadora en las zonas R, bajando la densidad. Hay otros temas que los exceden, por ejemplo, se recuperó el rubro obras pero tuvieron un conflicto con la prestataria. Cree que hay que focalizar al principal responsable del lago que es la Provincia, es quien debe actuar sobre el río y lago, es necesario que apliquen el Código de Aguas y que no se urbanice más hasta que no haya cloacas. Pero nadie toma esa decisión. El principal problema son las actitudes y aprobaciones que da del gobierno provincial, porque los recursos hídricos son de la provincia. Desde el DEM, por nota pidieron a la Provincia y Comunidad Regional que se abstengan de aprobar loteos y urbanizaciones en lo que va a ser el nuevo ejido de Villa Carlos Paz.

ADARSA propone que el CPUA se expida por nota sobre el Comité de Cuenca. Se plantea que podrían apoyar el escrito de ADARSA presentado en la Justicia. Laura Colladon señala que no solo se trata de las cloacas, la solución es a largo plazo, se necesitan leyes de uso del suelo. Comenta que ADARSA forma parte del comité de cuenca, porque lo solicitó expresamente mediante nota y fue incorporada posteriormente a la creación. Plantean dirigirse a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y a la prensa. Laura solicita que se vayan haciendo distintas acciones y seguir las con el tiempo.

El ingeniero Ramiro Castillo comenta que esa noche tendrán reunión en su institución para definir los pasos a seguir y ofrecer colaboración al Estado Municipal. Considera que deben exigir a la Provincia y a la Nación que se complete la obra de cloacas en toda la ciudad, además de poner en funcionamiento el comité de cuenca. Y agrega que es necesario contar con un proyecto de cloacas desarrollado y completo para Villa Carlos Paz y las comunas de la cuenca, a fin de poder gestionar los fondos necesarios.

Liliana Bina considera que se necesitan las cloacas en la cuenca media, principalmente, y agrega que la Nación es el ámbito para solicitar la financiación.

Los presentes debaten sobre el tema del saneamiento del lago. Leen algunas noticias referidas al tema. Comentan que la noche del jueves 30/04 se aprobó por unanimidad en el Concejo de Representantes la emergencia ambiental, y se agregó al proyecto de ordenanza un artículo referido a la puesta en funcionamiento del comité de cuenca. El concejal Omar Ruiz propuso trabajar junto a los autoconvocados, formar mesas de trabajo. Plantean que el CPUA podría apoyar esa ordenanza. Dan lectura al articulado aprobado. No todos acuerdan con el contenido, se preguntan que implicaría la declaración de emergencia. Algunos opinan que la emergencia ambiental debería declararla la provincia.

Liliana Bina comenta que el año pasado estuvieron haciendo control de conexiones en la zona servida e intimando a quienes les pasaba la red por la calle pero no estaban conectados. Actualmente están por retomar ese trabajo contratando a la Ingeniera química que lo realizaba. La base de datos que les dio la Coopí estaba desactualizada, ahora consiguieron un nuevo padrón. Se intimó y la jueza de faltas les dio 120 días y se les cobra multa, por lo tanto es un sistema que se autofinancia, por eso debería haber más inspectores.

Prosiguen con el tratamiento del siguiente tema del orden del día, el proyecto de Grupo Fonte denominado Paseo Quattro, sujeto a concertación. ADARSA envió su posición por correo electrónico, la cual se adjunta al acta¹, donde expresan que a lo sumo le permitirían un piso más.

CEPIA acuerda con el informe de la Unidad Técnica, pero también con lo planteado por ADARSA respecto a la calle central, consideran que solo les servirá a ellos y que sería un problema para el municipio. Acuerdan con que se permita un piso más en los bloques de viviendas y dos pisos más en el bloque hotel. Que haya una transición de alturas amable con el barrio. Plantea que el hotel tenga todos los servicios y espacios con un nivel y escala acorde al proyecto, sin mezclarse con vivienda.

La Asociación Inmobiliaria acuerda con que hagan lo que pueden, compensando, pero que se les exija que cuenten con toda la infraestructura y servicios necesarios (gas, cloacas, electricidad, etc.), además de las medidas de seguridad en los edificios (como bocas de tormenta). Inés Prados solicita que eso se agregue como recomendación. Además exige que no se desvíe el gas que era para los barrios del sur, para estos proyectos en el área central.

Mónica Martínez plantea que podrían agregar un punto número cinco referido a infraestructura, con esas recomendaciones. Dado que tiene planes y pedidos de servicio a las empresas proveedoras, pero no cuentan con las factibilidades aprobadas. Bina plantea que solicitar eso es absurdo, porque Carlos Paz Gas no está dando nuevas habilitaciones de gas, porque ese gas se está reservando para los barrios del sur. Si el edificio puede hacer 3000 metros por ordenanza y hace 3000 metros por concertación, con qué criterio se lo van a negar aduciendo que no hay servicios, se pregunta.

La Directora de Planeamiento manifiesta que la posición del Departamento Ejecutivo (DEM) es de permitir un piso más para viviendas y dos pisos más para los hoteles. Y consideran que se trata del mismo proyecto en otra distribución, por lo tanto no pueden exigir factibilidad de servicios. Les interesa la calle central como conexión para el AC. Si no van a hacer esa calle no tiene sentido que se les permita un piso más, no tiene sentido solo la plaza. No les están dando ni un metro de más. Deben concentrarse en lo global, y en una segunda instancia evaluar los detalles.

Ramiro Castillo plantea que se puede exigir la eficiencia energética al edificio, que tengan buena aislación, por ejemplo. Por otro lado, por la impermeabilización que van a ocasionar en ese terreno, deberían solicitarles que retarden la salida de agua que aporta a Las Heras (una zona complicada en cuanto a escorrentías y desagües pluviales). Bina está de acuerdo con el planteo, pero cree que debería ser un pedido para todos los edificios de la ciudad.

¹ ANEXO I. Posición de ADARSA.

Los presentes debaten y finalmente acuerdan con el dictamen en la Unidad Técnica para enviar al Concejo de Representantes, agregando la recomendación acerca de los servicios. Se adjuntará la nota de ADARSA como dictamen en minoría. La postura del Colegio de Ingenieros y de Técnicos Constructores ya estaba clara en la reunión anterior. El Colegio de Arquitectos iba a traer o enviar por correo pero no lo hizo.

Eduardo Vega deja sentado su acuerdo con la expropiación de la calle en el loteo de calle Marconi. Y se retira siendo las 10:20 hs. Se quedan sin quórum y siguen debatiendo los temas del orden del día.

Pasan a tratar la ordenanza de concertación. ADARSA envió su acuerdo por mail, proponen dos pisos más en AC3 y para las AC 1 y 2, solo un piso más, bajo la figura de interés público. CEPIA también ratifica su postura ya enviada, solo acuerdan con la concertación obligatoria, en los casos de interés ambiental y patrimonial o edificios de interés público. Y respecto a la compensación sólo para el AC3. Asociación Inmobiliaria ratifica su postura enviada por escrito.

Bina solicita que se envíe el dictamen con los puntos en que todos acordaban, pero con el articulado de la ordenanza. Debaten sobre este punto. Proponen adjuntar el escrito de cada institución. Liliana Bina dice que habían acordado enviar un dictamen con los puntos en los que todos acordaban y luego, aparte, las posiciones en minoría o diferencias de criterio. Por más que sea un dictamen debe tener el articulado y la parte resolutive con formato de ordenanza, si no, no estarían haciendo un trabajo serio. La redacción del artículo modificado es muy importante.

Luego se refieren a la aprobación de la ordenanza de zonas R. Comentan que la Unidad Técnica se reunió con la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo de Representantes, para aclarar las dudas de los concejales respecto al dictamen y proyecto de ordenanza. La próxima semana volvería a reunirse en la Comisión sobre este tema a fin de sacar el despacho. Plantean la necesidad de que se agilice, si los concejales no llegan a ponerse de acuerdo, podrían enviar una nota pidiendo la pronta aprobación. Debaten distintas posibilidades, esperarán a ver cómo avanza el tema en el ámbito legislativo.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Vega expresa su malestar por la ausencia del Colegio de Arquitectos, dado que ellos exigieron celeridad en el tratamiento de los temas y que se presenten las posiciones por escrito, y faltan a la reunión. Desde ADARSA tienen la misma sensación, pero creen que sería mejor plantearlo.

Bina responde que si debían cerrar hoy el tema de la concertación de Grupo Fonte, quien no se haya expresado hasta ahora, no tendrá su posición reflejada en el dictamen. Los presentes debaten sobre el funcionamiento del CPUA y la metodología de trabajo.

Comienzan con el tratamiento la problemática del lago San Roque y su cuenca. Laura Colladón comenta que solicitó desde ADARSA que se agregue este tema como prioritario en el orden del día.

La Directora de Planeamiento comenta acerca de las últimas gestiones realizadas, por el Municipio en la Provincia. El Secretario de Desarrollo Urbano consiguió un crédito del ENOHSA por 182 millones de pesos para terminar el segundo anillo de la zona servida de cloacas. Para completar las redes en toda la ciudad se necesitan 600 millones.

Colladon comenta que ADARSA hizo una presentación ante la Justicia, para sumarse como "parte interesada" al amparo realizado en 2013 por la ONG Desarrollo y Transparencia por la contaminación del lago San Roque, pero la misma fue rechazada por el Juez.

Ante estos hechos, Colladon considera que se necesitan fueros especializados en ambiente para este tipo de casos. Desde ADARSA decidieron no apelar en la justicia, para no desgastarse, porque la intención de la ONG es que se conforme y funcione adecuadamente el Comité de Cuenca.

ADARSA solicita que el CPUA se expida sobre el tema del lago, que se solicite que se reúna y ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca, donde participen todos los actores para que sea representativo, que tenga un seguimiento y control. Que se controlen las conexiones a cloacas y se amplíe la red. Cree que este tema va de la mano de la Ley de Bosques, porque es necesario que dejen de deforestar.

Bina responde que no todos los gobiernos son lo mismo, este gobierno municipal profundizó el AP1 y la declaró intangible, y poco a poco está expropiando las laderas -se creó un fondo para ello-, porque el objetivo es preservar. Por otro lado, se tuvo una postura más conservadora en las zonas R, bajando la densidad. Cree que hay que focalizar al principal responsable del lago que es la Provincia, es quien debe actuar sobre el río y lago, es necesario que apliquen el Código de Aguas y que no se urbanice más hasta que no haya cloacas. Pero nadie toma esa decisión. Desde el DEM, por nota pidieron a la Provincia y Comunidad Regional que se abstengan de aprobar loteos y urbanizaciones en lo que va a ser el nuevo ejido de Carlos Paz.

ADARSA propone que el CPUA se expida por nota sobre el Comité de Cuenca. Se plantea que podrían apoyar el escrito de ADARSA presentado en la Justicia. Laura Colladon señala que no solo se trata de las cloacas, la solución es a largo plazo, se necesitan leyes de uso del suelo. Plantean dirigirse a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y a la prensa.

Castillo comenta que esa noche tendrán reunión en su institución para definir los pasos a seguir y ofrecer colaboración Municipio. Considera que deben exigir a la Provincia y a la Nación que se complete la obra de cloacas en toda la ciudad, además de poner en funcionamiento el comité de cuenca. Y agrega que es necesario contar con un proyecto de cloacas desarrollado y completo para Villa Carlos Paz y las comunas de la cuenca, a fin de poder gestionar los fondos necesarios.

Comentan que se aprobó por unanimidad en el CR la emergencia ambiental, y se agregó al proyecto de ordenanza un artículo referido a la puesta en funcionamiento del comité de cuenca. Plantean que el CPUA podría apoyar esa ordenanza, dan lectura, pero no todos acuerdan con el contenido, se preguntan que implicaría la declaración de emergencia.

Bina comenta que el año pasado estuvieron haciendo control de conexiones en la zona servida e intimando a quienes les pasaba la red por la calle pero no estaban conectados. Actualmente están por retomar ese trabajo.

Prosiguen con el tratamiento del proyecto de Grupo Fonte - Paseo Quattro, sujeto a concertación. ADARSA envió su posición por correo electrónico, la cual se adjunta al acta, donde expresan que a lo sumo le permitirían un piso más.

CEPIA acuerda con el informe de la UT, pero también con lo planteado por ADARSA respecto a la calle central, consideran que solo les servirá a ellos y que sería un problema para el municipio. Acuerdan con un piso más en los bloques de viviendas y dos pisos más en el hotel. Que haya una transición de alturas amable con el barrio.

La Asociación Inmobiliaria acuerda con que hagan lo que pueden, compensando, pero que se les exija que cuenten con toda la infraestructura y servicios necesarios, además de las medidas de seguridad en los edificios. Prados solicita que eso se agregue como recomendación. Además exige que no se desvíe el gas que era para los barrios del sur, para estos proyectos en el área central.

Martínez plantea que podrían agregar un punto número cinco referido a infraestructura, con esas recomendaciones. Dado que tiene planes y pedidos de servicio a las empresas proveedoras, pero no cuentan con las factibilidades aprobadas..

La Directora de Planeamiento manifiesta que la posición del DEM es de permitir un piso más para viviendas y dos pisos más para los hoteles. Y consideran que se trata

del mismo proyecto en otra distribución, por lo tanto no pueden exigir factibilidad de servicios. Les interesa la calle central como conexión para el AC. Si no van a hacer esa calle no tiene sentido que se les permita un piso más, no tiene sentido solo la plaza. No les están dando ni un metro de más.

Castillo plantea que se puede exigir la eficiencia energética al edificio, que tengan buena aislación. Por otro lado, por la impermeabilización que van a ocasionar en ese terreno, deberían solicitarles que retarden la salida de agua que aporta a Las Heras (una zona complicada en cuanto a escorrentías y desagües pluviales). Bina está de acuerdo con el planteo, pero cree que debería ser un pedido para todos los edificios de la ciudad.

Los presentes debaten y finalmente acuerdan con el dictamen en la Unidad Técnica para enviar al Concejo de Representantes, agregando la recomendación acerca de los servicios. Se adjuntará la nota de ADARSA como dictamen en minoría.

Vega deja sentado su acuerdo con la expropiación de la calle en el loteo de calle Marconi. Y se retira siendo las 10:20 hs. Se quedan sin quórum.

Pasan a tratar la ordenanza de concertación. ADARSA envió su acuerdo por mail, proponen dos pisos más en AC3 y para las AC 1 y 2, solo un piso más, bajo la figura de interés público. CEPIA también ratifica su postura ya enviada, solo acuerdan con la concertación obligatoria, en los casos de interés ambiental y patrimonial o edificios de interés público. Y respecto a la compensación sólo para el AC3. Asociación Inmobiliaria ratifica su postura enviada por escrito.

Bina solicita que se envíe el dictamen con los puntos en que todos acordaban, pero con el articulado de la ordenanza. Debaten sobre este punto. Proponen adjuntar el escrito de cada institución. Liliana Bina dice que habían acordado enviar un dictamen con los puntos en los que todos acordaban y luego, aparte, las posiciones en minoría o diferencias de criterio. Por más que sea un dictamen debe tener el articulado y la parte resolutive con formato de ordenanza.

Luego se refieren a la aprobación de la ordenanza de zonas R. Comentan que la UT se reunió con la Comisión de Desarrollo Urbano del CR, para aclarar las dudas de los concejales respecto al dictamen y proyecto de ordenanza. La próxima semana volvería a reunirse en la Comisión para sacar el despacho. Plantean la necesidad de que se agilice, si los concejales no se ponen de acuerdo, podrían enviar una nota pidiendo la pronta aprobación. Debaten distintas posibilidades, verán cómo avanza el tema en el ámbito legislativo.

INFORME

Ref.: Proyecto de Interés turístico- sujeto a concertación PASEO QUATTRO

Expediente N°146.459/16

A pedido de la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz (conforme acta N° 23 del período legislativo 2017/03), se emite el siguiente informe sobre el proyecto "Paseo Quattro", del Grupo Fonte S.A. - Franco Pogliotti.

Dicho proyecto localizado en lote designación catastral: 38-01-125-001 de 7037,68 m², se encuentra en zona AC2, y presenta con fecha 28 de marzo de 2016, una superficie edificable aprobada de 15.433 m² (superficie total con cocheras 22.367 m²), destinada a Vivienda Multifamiliar, Comercial y Cocheras (equivalentes a 193 unidades habitables, 43 locales comerciales, 272 cocheras).

Actualmente se presenta en estudio un nuevo anteproyecto para abordar mediante el mecanismo de la concertación, el mismo se encuadra en la Ordenanza que declara el interés turístico de la propuesta viviendas multifamiliares, hotel y paseo comercial (Ver Ordenanza N° 6179).

Este nuevo anteproyecto en estudio se localiza en lotes a unir con designación catastral: 38-01-125-001 de 7037,68 m² y 38-01-125-016 de 1800 m², superficie de terreno total equivalente a 8.837,68 m². Se estima la superficie edificable total para AC2 en 18.378 m². En tanto, se presenta una superficie proyectada de 22.280 m² (superficie total con cocheras 30.880 m²).

Evaluado el anteproyecto propuesto por el mecanismo de la concertación, se recomienda adecuar el proyecto a presentar, cumpliendo con los siguientes objetivos:

1. Desarrollar el uso hotel de interés turístico en un único edificio, sin mixturar con usos residenciales y previendo todos los espacios requeridos para llevar adelante esta actividad con un nivel de servicios acorde a la escala e importancia del emprendimiento.
2. Escalonar las edificaciones con fachada a la calle Cura Brochero, donde remata el proyecto, para respetar una mejor transición con el entorno.
3. Compensar la superficie edificable total de los lotes con una mayor altura, un piso más para los nuevos volúmenes proyectados, dos pisos más para hotel, con el fin de dejar la superficie libre del espacio de uso público sobre calle José Hernández.
4. Cumplir con los porcentajes de unidades de vivienda de uno, dos y tres dormitorios en la superficie nueva proyectada de más, sobre la superficie ya aprobada.
5. Proponer el empleo de tecnologías alternativas para compensar la futura demanda de servicios, tales como: recuperación de agua de lluvia, incremento de la superficie de absorción mediante terrazas verdes, empleo de energía solar, entre otros posibles.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saluda atentamente.

POSTURA ADARSA

En relación al proyecto “Paseo Quattro”, del Grupo Fonte S.A. Franco Pogliotti, presentado en la última reunión de CPH del CUPA donde se mostraba información acerca de lo solicitado mediante el mecanismo de concertación, ADARSA opina:

El Código de edificación establece: 4.1.12.4. *“Por Ordenanza el Concejo de Representantes podrá autorizar o no la aprobación del proyecto, determinar normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecer si correspondiera los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y **guardarán relación** con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado”.*

El objeto por el cual puede encuadrarse el proyecto en la concertación es que fue declarado de interés turístico (Ord. N° 6179), basado en art. 4.1.12.1.2. El objeto de interés turístico es la construcción de un hotel. Sobre este punto acordamos con lo expresado por la Unidad Técnica:

1. *“El uso hotel debiera estar en un único edificio, sin mixturar con usos residenciales, y previendo **todos los espacios requeridos para desarrollar esta actividad con un nivel de servicios acorde a la escala e importancia del emprendimiento**”.*

Para acceder a la concertación, el Grupo Fonte, construirá una calle a ceder al dominio público que, según lo que se puede observar en los planos, une la calle José Hernández con el Pje. Cura Brochero. Sin embargo la ordenanza N° 6179, en su art. 2, establece que el cargo es *“un pasaje de conexión vehicular entre la calle L.N.Alem y el Pje. Cura Brochero”*.

Tomaremos como cierto lo mostrado en los planos y asumimos un error involuntario en la redacción de la ordenanza.

El Pasaje Cura Brochero es prácticamente desconocido para gran parte de la población, no utilizado y angosto. La conectividad entre la calle José Hernández y el Pasaje, no es significativo para el tránsito vehicular de la zona. No significa un cambio en la circulación vehicular ni parece que fuese a descomprimir el tránsito. Por lo tanto el beneficio para la ciudad de contar con esta nueva calle, no guarda relación con lo pedido en la concertación por parte del Grupo Fonte. Consideramos que el proyecto presentado por el particular es desproporcionado con los que permite la norma para esa zona (AC2).

Además del escaso beneficio que prestaría a la ciudad esta nueva calle, si se accediera al pedido de concertar varias plantas más de las permitidas, debería tenerse en cuenta, si no se obstaculizaran las visuales de la zona residencial que se encuentra a espaldas del proyecto, si no se estarían cambiando las características propias de la zona, que aun siendo AC2, está muy próxima a un Barrio con características tan especiales como Los Manantiales.

Recordamos que la propuesta de ADARSA para la concertación en AC2 es a lo sumo un piso más, siempre que se verifique el interés público. Aunque esto no esté incluido en la actual normativa, la misma es tan permisiva que bien puede dar lugar a pedidos tan disímiles como el de ADARSA y el del proyecto que estamos analizando.

Para determinar en consecuencia el beneficio acordado a la comunidad y sabido que éste prima sobre los intereses individuales, es que proponemos que la población sea la que evalúe la conveniencia del

proyecto para sus intereses, a través de un foro urbano ambiental, todo ello acorde a las normas y principios de la Carta Orgánica, y el derecho a la ciudad de los habitantes y a la planificación participativa.